

同是公民，差别怎样进入判断？

教学设例 | 均为中国公民，且未被依法剥夺政治权利
判断范围：第34条规定的选举权和被选举权资格

第一组：年龄不同

甲	乙
17 周岁	18 周岁

第34条怎么处理这个条件？

第二组：财产、教育程度不同

丙	丁
18周岁	18周岁
财产、教育程度	与丙不同

这些差别能否排除这项权利？

第34条采用年龄条件，同时明确不分教育程度、财产状况等。
另加一份规则，还要核查它是否与宪法相抵触（第5条）。

依据：宪法第5、33、34条 | 这里只判断条文列明的资格，不代替具体登记程序核查。

把两条规定放在一起读

第33条第2款
中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

第34条全文

中华人民共和国**年满十八周岁**的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、**教育程度、财产状况**、居住期限，都有选举权和被选举权；但是**依照法律被剥夺政治权利的人除外**。

采用的条件

满十八周岁

被排除的差别

教育程度、财产状况等

明示的例外

依法被剥夺政治权利

再用同一组设例检查；附加规则仍须接受宪法第5条的约束。

依据：宪法第5、33、34条 | 两条文的关系解释，不是完整的平等权审查标准。

岗位不同，宪法宣誓誓词要不要不同？

2015年起草说明提出的问题：是否使用统一的誓词？

按岗位分别表述？

可以突出哪些差异

采用统一誓词？

需要找到什么共同要求

上面是供课堂思考的可能选择，不是已核实的两份对立草案。

2015年说明记录的理由

级别、种类、工作任务不同；共同的宪法要求相同。

据此支持统一誓词，并考虑统一、规范所具有的严肃性。

现行誓词仍要求“履行法定职责”“接受人民监督”。

2015年7月决定 → 2018年2月修订 → 2018年3月入宪

同一份承诺，具体职责各有依据

现行誓词节录 | 2018年修订决定第二项

忠于中华人民共和国宪法 / 履行法定职责 / 接受人民监督

共同的宪法要求

守宪要求已经存在（第5条）

依法公开宣誓（第27条第3款）

各岗位的法定职责

具体职责和权限

仍须查相应法律规定

统一誓词表达共同承诺，并不使不同岗位的权限相同。

回查形成理由：2015年说明如何从岗位差异作出统一选择？